

В Арбитражный суд Калужской области
248000, г. Калуга, ул. Ленина, 90

Заявитель (Должник): Дмитриева Татьяна Алексеевна
Место рождения: гор. Владимир
Дата рождения: 20.11.1987 г.
Паспорт: 2910 445799
Выдан: 01.02.2011 г., Отделом УФМС России по Калужской области в Московском округе города Калуги
код подразделения: 400-002
Адрес регистрации: Калужская обл., гор. Калуга, ул. Гурьянова, дом 24, кв. 110
Адрес для корреспонденции: 248029, Калужская обл., гор. Калуга, ул. Гурьянова, дом 24, кв. 110
СНИЛС: 138-406-131 46
ИНН: 402810805801
Место работы: ИП Зенова Ирина Анатольевна

Заинтересованные лица: **Управление Росреестра по Калужской области**
248000, г. Калуга, ул. Вилонова, д. 5

Управление Федеральной налоговой службы по Калужской области
248021, Калуга г., Московская ул., 282

ОСП по Московскому округу г. Калуги
248000, Россия, Калужская обл., г. Калуга, ул. Марата, 7

Отдел по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу города Калуги
Городской Управы города Калуги
248016, г. Калуга, ул. Ленина, 656

Сумма задолженности: 589 330 руб. 37 коп.

ЗАЯВЛЕНИЕ **о признании должника несостоятельным (банкротом)**

В соответствии с п.2 ст. 213.4 ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» гражданин вправе подать в арбитражный суд заявление о признании его банкротом в случае предвидения банкротства при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что он не в состоянии исполнить денежные обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных платежей в установленный срок, при этом гражданин отвечает признакам неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности имущества.

В соответствии с разъяснениями Верховного Суда РФ, изложенными в п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 45 от 13.10.2015 г., обязанность должника по обращению в арбитражный суд с заявлением о признании себя банкротом на основании пункта 1 статьи 213.4 Закона о банкротстве возникает при одновременном наличии двух условий:

- размер неисполненных должником денежных обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей (как с наступившим сроком исполнения, так и с не наступившим) в совокупности составляет не менее чем пятьсот тысяч рублей независимо от того, связаны они с осуществлением предпринимательской деятельности или нет;
- удовлетворение требования одного или нескольких кредиторов приведет к невозможности

исполнения обязательств и (или) обязанностей по уплате обязательных платежей перед другими кредиторами.

Гражданин Дмитриева Татьяна Алексеевна (далее – Должник) обращается в Арбитражный суд Калужской области (далее – Суд) с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом), поскольку имеет обязательства по уплате задолженностей по заключенным кредитным договорам (договорам займа), в которых выступает в качестве заемщика и не может исполнить свои обязательства в установленный срок.

Общий размер требований кредиторов по состоянию на дату подачи заявления составляет **589 330 руб. 37 коп.**

Размер актуальной суммы задолженности по обязательствам подтверждается кредитными отчетами ОКБ и Скоринг бюро, справками о задолженности, кредитными договорами. Кредиторам дополнительно направлены запросы о предоставлении отсутствующей информации по обязательствам, после получения ответа, документы будут направлены в Арбитражный суд.

1. Состав кредиторов и размер задолженности

№	Содержание обязательства	Кредитор	Адрес	Основание возникновения	Сумма
1	кредит	ПАО СБЕРБАНК; ИНН: 7707083893	117312, г Москва, Академический р-н, ул Вавилова, д 19	Кредитный договор от 30.01.2023 г.	161 902,29 руб.
2	кредит	МТС-БАНК ПАО; ИНН: 7702045051	115432, г Москва, Даниловский р-н, пр-кт Андропова, д 18 к 1	Кредитный договор от 11.09.2020 г.	427 428,08 руб.
Итого					589 330 руб. 37 коп.

2. Имущественное положение Должника

В собственности у Должника отсутствует недвижимое имущество.

В собственности у Должника отсутствуют транспортные средства, что подтверждается выпиской из единого государственного реестра налогоплательщиков, справками ГИБДД, Ростехнадзор, МЧС России.

Дополнительно сообщает, что исключительными правами на результаты интеллектуальной собственности должник не обладает, не является акционером обществ, сделок с движимым и недвижимым имуществом, с ценными бумагами, долями в уставном капитале и сделки на сумму свыше трехсот тысяч рублей в течение трех лет до даты подачи заявления не совершал.

Дмитриева Татьяна Алексеевна в браке не состоит. У должника на иждивении находится несовершеннолетний ребенок: Алексеева Елизавета Дмитриевна 29.04.2016 г.р. Должником не заключались соглашения о разделе общего имущества супругов, принятые в течение трех лет до дня подачи данного заявления.

3. Финансовое положение Должника

В соответствии с Постановлением Правительства Калужской области от 23.08.2024 N 511 величина прожиточного минимума составляет: для трудоспособного населения – 18 556 руб., для детей – 16 513 руб.

В настоящее время Должник осуществляет трудовую деятельность у ИП Зенова Ирина Анатольевна.

Срок реализации плана реструктуризации долгов гражданина не может превышать более чем пять лет (ст. 213.14 ФЗ № 127), то есть 60 месяцев. Как разъяснено в пункте 31 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан» в силу недопустимости злоупотребления правом (ст. 10 ГК РФ) арбитражный суд не утверждает план реструктуризации долгов (в том числе одобренный собранием кредиторов), если такой план является заведомо экономически неисполнимым.

Имущественное положение Должника не позволяет произвести погашение требований кредиторов, а удовлетворение требований одного кредитора или нескольких кредиторов приводит к невозможности исполнения денежных обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей в полном объеме перед другими кредиторами.

Перечисленные обстоятельства свидетельствуют о том, что Должник не в состоянии исполнить денежные обязательства в установленный срок.

Согласно положениям части 1 статьи 213.4. Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», гражданин обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании его банкротом в случае, если удовлетворение требований одного кредитора или нескольких кредиторов приводит к невозможности исполнения гражданином денежных обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей в полном объеме перед другими кредиторами и размер таких обязательств и обязанности в совокупности составляет не менее чем пятьсот тысяч рублей, не позднее тридцати рабочих дней со дня, когда он узнал или должен был узнать об этом.

В соответствии с п. 2 ст. 213.4 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» гражданин вправе подать в арбитражный суд заявление о признании его банкротом в случае предвидения банкротства при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что он не в состоянии исполнить денежные обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных платежей в установленный срок, при этом гражданин отвечает признакам неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности имущества.

Согласно п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан» при реализации должником права на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании его банкротом на основании пункта 2 статьи 213.4 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» учитывается наличие обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что должник не в состоянии исполнить денежные обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных платежей в установленный срок, и признаков неплатежеспособности и (или) недостаточности имущества у должника (пункт 3 статьи 213.6 Закона о банкротстве). Размер неисполненных обязательств в этом случае значения не имеет.

По результатам рассмотрения обоснованности заявления о признании гражданина банкротом, если гражданин не соответствует требованиям для утверждения плана реструктуризации долгов, установленным пунктом 1 статьи 213.13 настоящего Федерального закона, арбитражный суд вправе на основании ходатайства гражданина вынести решение о признании его банкротом и введении процедуры реализации имущества гражданина (пункт 8 статьи 213.6 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»).

Поскольку доход, получаемый Должником, недостаточен для утверждения и исполнения плана реструктуризации долга, в отношении него следует ввести процедуру реализации имущества.

Должник не привлекался к административной ответственности за мелкое хищение, умышленное уничтожение или повреждение имущества, неправомерные действия при банкротстве, фиктивное или преднамеренное банкротство.

Согласно имеющимся сведениям административных дел в отношении Должника не возбуждалось, неснятой или непогашенной судимости не имеется.

Денежные средства на выплату вознаграждения финансовому управляющему в соответствии с пунктом 3 статьи 20.6 ФЗ № 127, в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей будут внесены на депозит Арбитражного суда, к дате судебного заседания.

Так же, Должник сообщает, что уведомлен и согласен, что в соответствии со ст. 20.7. ФЗ № 127 - Расходы на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том числе почтовых расходов, расходов, связанных с государственной регистрацией прав должника на недвижимое имущество и сделок с ним, расходов в связи с выполнением работ (услуг) для Должника, необходимых для государственной регистрации таких прав, расходов на оплату услуг оценщика, реестродержателя, аудитора, оператора электронной площадки, если привлечение оценщика, реестродержателя, аудитора, оператора электронной площадки в соответствии с настоящим Федеральным законом является обязательным, расходов на включение сведений, предусмотренных настоящим Федеральным законом, в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и опубликование таких сведений, а также оплата судебных расходов, осуществляются за счет средств Должника.

На основании вышеизложенного и руководствуясь перечисленными нормами, а также в соответствии с положениями ФЗ № 127, АПК РФ.

ПРОШУ:

1. Признать **Дмитриеву Т. А.** несостоятельной (банкротом) и ввести процедуру реализации имущества Должника;

2. Назначить финансового управляющего из числа членов Союза СРО «ГАУ» - Союз «Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных управляющих», ОГРН 1021603626098, ИНН 1660062005, адрес: 420034, Респ. Татарстан, г Казань, ул. Соловецких Юнг, д. 7, оф. 1004»;

3. Рассмотреть заявление о признании гражданина несостоятельным (банкротом) в отсутствие гражданина или его представителя;

4. Предоставить **Дмитриевой Т. А.** отсрочку внесения средств на выплату вознаграждения финансовому управляющему в размере 25 000 (двадцати пяти тысяч) рублей сроком до даты судебного заседания по рассмотрению обоснованности заявления о признании гражданина банкротом.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Доказательства направления заявления и документов кредиторам и в государственные органы на 5л;
2. Ходатайство о предоставлении отсрочки на 1л;
3. Список кредиторов и должников гражданина на 4л;
4. Опись имущества гражданина на 3л;
5. Паспорт должника на 10л;
6. СНИЛС должника на 1л;
7. ИНН должника на 1л;
8. Свидетельство о рождении ребенка на 1л;
9. Выписка из электронной трудовой книжки на 2л;
10. Справки 2-НДФЛ на 4л;
11. Справка СФР о размере социальных выплат на 1л;
12. Выписка из ЕГИССО на 3л;
13. Справка СФР о состоянии Индивидуального лицевого счета на 6л;
14. Справка ЕГРИП на 1л;
15. Выписка ЕГРН из ФНС на 2л;
16. Справка из МЧС об отсутствии имущества на 1л;
17. Справка из Гостехнадзора об отсутствии имущества на 1л;
18. Выписка по счету дебетовой карты ПАО Сбербанк на 65л;
19. Кредитный отчет ОКБ на 123л;
20. Кредитный отчет Скоринг на 38л;
21. Договор ПАО «МТС-Банк» на 3л;
22. Индивидуальные условия выпуска и обслуживания кредитной карты ПАО Сбербанк на 5л;
23. Справка о наличии (отсутствии) судимости на 1л.

10 июля 2025 года

_____ / Дмитриева Т. А.